

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1843/2536	พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นาย ถวัลย์ วานิชกุล	โจทก์
	นาย ชำนาญ น วน จันทร กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 74, มาตรา 79

ป.วิ.อ. มาตรา 119

เจ้าหน้าที่ศาลได้ไปส่งหมายให้ผู้ประกันที่บ้านเลขที่ 370 ถนนธรรมบุญวิถี ตำบลหาดใหญ่ ตามที่ผู้ประกันอ้างว่าได้ย้ายไปอยู่แล้วมิได้ไปส่งที่บ้านเลขที่ 37 ถนนประชาวัชร ตำบลหาดใหญ่ ดังที่ผู้ประกันกล่าวอ้าง แต่ถึงแม้จะฟังว่าไปส่งที่บ้านเลขที่ 37 ถนนประชาวัชร บ้านเลขที่ดังกล่าวก็ตรงกับที่อยู่ของผู้ประกันตามคำร้องขอปล่อยชั่วคราว จำเลยที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์ การส่งหมายนัดให้ผู้ประกันจึงชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสอง จำคุก 3 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ผู้ประกันยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยตีราคาประกันเป็นเงินสองแสนบาท ต่อมาศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 เมื่อถึงวันนัด จำเลยที่ 2 และผู้ประกันไม่มาศาล ศาลชั้นต้นเห็นว่า ผู้

ประกันผิดสัญญาประกัน ให้ปรับผู้ประกันตามสัญญา ให้ออกหมายจับจำเลยที่ 2 และ
เลื่อนนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ครั้นถึงวันนัดศาลชั้นต้นเห็นว่าได้ออก
หมายจับจำเลยที่ 2 ไปกว่าหนึ่งเดือนแล้ว จึงอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ลับ
หลังจำเลยที่ 2 ต่อมาผู้ประกันยื่นคำร้องว่าผู้ประกันและนางสาวนิภาพร วาณิชกุล
ผู้รับมอบอำนาจไม่ทราบวันนัด เนื่องจากเจ้าพนักงานศาลไปส่งหมายนัดให้ที่บ้านเลข
ที่ 37 ถนนประชาธิปไตย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่ผู้ประกัน
และผู้รับมอบอำนาจได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 370 ถนนธรรมบุญวิถี ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แล้ว ขอให้เพิกถอนคำสั่งปรับผู้ประกันหรือปรับใน
สถานเบา

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์ ขอให้ศาลได้สวนคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งปรับนายประกัน
และมีคำสั่งต่อไป

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏตามรายงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2533
และบันทึกการปิดหมาย ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ศาลได้ไปส่งหมายนัดให้ผู้ประกันที่บ้าน
เลขที่ 370 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามที่ผู้ประกันอ้างว่าได้
ย้ายไปอยู่แล้ว มิได้ไปส่งที่บ้านเลขที่ 37 ถนนประชาธิปไตย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังที่ผู้ประกันกล่าวอ้าง แต่ถึงแม้จะฟังว่าไปส่งที่บ้านเลขที่
37 ถนนประชาธิปไตย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก็ตรงกับที่อยู่ของ

ผู้ประกัน ตามคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 2 ในระหว่างอุทธรณ์ การส่งหมายนัดให้ผู้ประกันจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อัมพร ทองประยูร-สกล เหมือนพะวงศ์-โสภณ จันทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>